

한국에너지공단 상임감사

주 의

제 목 법인카드 사용 및 관리 지침 미준수

소 관 부 서 세종충북지역본부

조 치 부 서 세종충북지역본부

내 용

1. 업무개요

세종충북지역본부는 열사용기자재 검사, 신재생에너지 지원사업 등 「직제규정 시행내규(2026. 3. 20. 개정)」 제7조의 분장업무에 대한 업무를 수행하고 있으며, 업무 추진에 따른 법인카드 사용 시 「법인카드 사용 및 관리지침(2026. 3. 20. 개정)」(이하 “카드 지침”이라 한다.)에 따라 지출을 처리하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

카드 지침 제7조제2항에 따르면 법인카드 관리시스템(ERP)에 전자지출결의 시 실사용자의 실명을 명확히 기재하고, 실사용자의 협조결재 또는 최종결재를 득 하여야 한다. 이 경우, 실사용자는 당일 법인카드 사용 시 참석한 자 중 최상급자로 기입하여야 하며 실사용자가 부서장일 경우 결재 권한이 「하부조직 직무설정 및 운영에 관한 지침(2026. 3. 20. 개정)」에 따라 팀장에게 위임된 사항이라도 최종 결재권자를 부서장으로 하도록 하고 있다.

지속적인 감사 혁신을 통한 KEA No.1 Advisory

이와 관련하여, 안전운영지원처에서는 사내 인트라넷 게시판을 통해 2025.

12. 16. 법인카드를 사용하는 접대성경비(사업추진비, 업무추진비, 회의운영비) 지출 시
실사용자 기재 및 결재선과 관련한 내용을 「청렴한 법인카드 사용 길잡이」에
포함하여 전사에 배포하였다.

[표 4] 접대성경비 지출 관련 실사용자 및 결재선 예시

연번	세부내용(예시)
1	· A주임, B대리, C과장이 237천원 사업추진비 지출(동 부서는 20만원 이하 팀장 전결로 권한 위임) → 실사용자 : C과장, 결재선 : 작성자-C과장 협조결재-부서장 최종결재
2	· B대리, C과장, D팀장이 178천원 업무추진비 지출(동 부서는 20만원 이하 팀장 전결로 권한 위임) → 실사용자 : D팀장, 결재선 : 작성자-D팀장
3	· B대리, D팀장, E실장이 352천원 회의운영비 지출 → 실사용자 : E실장, 결재선 : 작성자-D팀장-E실장(부서장, 지역본부장)
4	· B대리, D팀장, E실장이 352천원 회의운영비 지출, F이사 참석 → 실사용자 : E실장, 결재선 : 작성자-D팀장-E실장(부서장, 지역본부장) → “예산관리부서 내에서” 최상급자로 해석

자료 : 「청렴한 법인카드 사용 길잡이」 발췌

3. 감사결과 확인된 문제점

감사 대상기간(2023. 6. 6. ~ 2026. 5. 6.) 중에 세종충북지역본부에서 회의운영비를
사용한 법인카드 지출결의 내역 41건 및 방명록 등 증빙자료를 검토한 결과, 실제
참석자 중 최상급자가 아닌 직원을 실사용자(집행자)로 기입하여 결의한 내역을
4건 확인하였다.([표 5] 연번 1~4) 또한, 실사용자가 본부장(부서장)임에도 불구하고 지출
결의를 팀장 전결로 처리한 내역을 11건 확인하였다.([표 5] 연번 3~13)

이는 법인카드 사용에 있어서 실사용자 및 결재자 관련 지침을 위반한 사항
으로, 법인카드 오·남용 및 부정사용을 초래할 위험이 있어 주의가 필요하다.

지속적인 감사 혁신을 통한 KEA No.1 Advisory

[표 5] 법인카드(회의운영비) 지출결의 미흡 내역

연번	지출결의건명	결의자	집행자	참석 최상급자	결재자
1	(기재생략)	H	H (차장)	L (본부장)	L(본부장)
2		O	O (차장)	N (본부장)	S(팀장), N(본부장)
3		P	S (팀장)	N (본부장)	S(팀장)
4		P	S (팀장)	J (본부장)	S(팀장)
5		M	A (본부장)	A (본부장)	B(팀장)
6		Q	N (본부장)	N (본부장)	D(팀장)
7		R	N (본부장)	N (본부장)	S(팀장)
8		F	N (본부장)	N (본부장)	D(팀장)
9		Q	N (본부장)	N (본부장)	D(팀장)
10		F	N (본부장)	N (본부장)	D(팀장)
11		Q	N (본부장)	N (본부장)	D(팀장)
12		F	N (본부장)	N (본부장)	D(팀장)
13		O	O (차장)	N (본부장)	S(팀장)

자료 : 세종충북지역본부 ERP(회계) 지출결의 내역 재구성

관련부서 의견 세종충북지역본부는 「법인카드 사용 및 관리지침」 제7조 제2항은 「위임전결규정(2026. 3. 20. 개정)」 제2조²⁾와 충돌되는 내용으로, 가장 우선시 되는 규정인 「위임전결규정」에 따라야 한다는 규정 및 지침의 해석상 이견을 제시하였다.

2) 제2조(적용범위) 전결권한에 관하여 다른 규정이 이 규정과 위반되는 경우에는 이 규정에 의한다.

지속적인 감사 혁신을 통한 KEA No.1 Advisory

이에 따라 감사처는 「제규정관리규정(2023. 6. 30. 개정)」 제27조³⁾에 따라 규정 관리 총괄부서(現기획조정처)에 유권해석을 요구하였다. 기획조정처는 규정 성격상 「위임전결규정」은 일반 규정이며 법인카드 지침은 특정 상황에 대한 특별규정 및 내부통제 강화를 위한 조항을 신설(2023. 12. 22.)한 新 규정이라고 설명하면서, 「위임전결규정」은 일정 한도 내에서 선택적 재량권을 부여한 것이라고 답변하였다. 또한, 법률 해석의 대원칙인 특별 및 신법 우선원칙에 따라 법인카드 지침을 우선하여 해석하여야 하므로, 법인카드 지침에 따라 실사용자가 부서장인 경우, 부서장 전결로 지출을 처리하는 것이 적절한 해석이라고 답변하였다.

조치할 사항 세종충북지역본부장은 법인카드의 오·남용 및 부정사용을 예방하기 위해 「법인카드 사용 및 관리지침」 및 「청렴한 법인카드 사용 길잡이」에서 정하고 있는 사항을 준수하는 등 법인카드 사용에 따른 지출결의 시 주의하시기 바랍니다.(주의)

3) 제27조(유권해석) 규정해석에 관하여 이의가 있을 때에는 총괄부서장에게 그 해석을 요구할 수 있으며 총괄부서장은 이에 응하여야 한다.